



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
DESPACHO 01
Magistrada ponente: MARÍA VICTORIA QUIÑONES TRIANA

Santa Marta D.T.C.H., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado	47001233300020210019800
Medio de control	Protección de los derechos e intereses colectivos (L1437/2011)
Demandante	Carlos Alberto Zúñiga Mejía, José Luis Cantillo Quiroga, Denys Amalfi Rodríguez Hernández, Claudia Vinueza y Eda Andrea Asís Mattos
Demandado	Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Distrito de Santa Marta – Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (ESSMAR) – Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (DADSA)
Vinculado	Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – Ministerio de Defensa – Dirección General Marítima (DIMAR) – Policía Nacional – Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG) – Empresa Distrital de Desarrollo y Renovación Urbano Sostenible de Santa Marta (EDUS) – Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis” (INVEMAR) – INTERASEO S.A. E.S.P.
Tema	Protección del ambiente marino-costero de la Bahía de Taganga por vertimientos de aguas residuales y pluviales a través del colector Bastidas–Mar Caribe y su conexión con el colector de la carrera 19. Se accede parcialmente a las pretensiones de la demanda porque se probó la existencia de vertimientos contaminantes que afectan la Bahía de Taganga, existe una amenaza real y continuada a los derechos colectivos, y las entidades responsables han omitido adoptar medidas suficientes para evitar o mitigar el daño. Todo ello obliga a impartir órdenes estructurales para cesar el riesgo, mitigar la contaminación y garantizar la protección ambiental.

CONSTANCIA: Esta providencia integra el proyecto piloto institucional de la Rama Judicial para el uso responsable de herramientas de inteligencia artificial, en cumplimiento de la Ley 2430 de 2024, la Sentencia T-323 de 2024 y el Acuerdo PCSJA24-12243. **El acápite de antecedentes¹ fue redactado con apoyo de Microsoft 365 Copilot**, respetando los principios de transparencia, autonomía humana y trazabilidad. De conformidad con lo indicado en el artículo 10 del citado Acuerdo, se dejará expresamente indicado en una nota de pie de página, los usos dados a los sistemas de IA generativa que apoyaron esta labor judicial.

¹ En cumplimiento de la Ley 2430 de 2024, la Sentencia T-323 de 2024 y el Acuerdo PCSJA24-12243 del Consejo Superior de la Judicatura, se informa que para la elaboración de esta providencia se utilizó la herramienta Microsoft 365 Copilot, a través de la cuenta institucional Premium de la magistrada ponente, como apoyo en la redacción de resúmenes, el 30 y 31 de octubre. Su uso se realizó previa lectura y aceptación de los términos y condiciones. Todo el contenido fue revisado y validado exclusivamente por el equipo humano. Se aclara que la valoración probatoria fue realizada de manera directa y autónoma por el Tribunal, sin intervención de herramientas de inteligencia artificial.

La sala de decisión, resuelve en primera instancia, la demanda interpuesta por los señores Carlos Alberto Zúñiga Mejía, José Luis Cantillo Quiroga y las señoras Denys Amalfi Rodríguez Hernández, Claudia Vinueza y Eda Andrea Asís Mattos en contra de la Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Distrito de Santa Marta, Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta² y Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental³, una vez verificada la inexistencia de irregularidades que pudieran afectar el trámite impartido, así como la competencia, legitimación y la caducidad para el ejercicio del medio de control.

I. ANTECEDENTES

1.1. Posición de la parte demandante

1. En síntesis, se señalan las siguientes **situaciones fácticas**⁴:
2. Afirmó que el Corregimiento de Taganga, reconocido como Comunidad Indígena Taganga, sufre afectaciones medioambientales producto del sistema de drenaje pluvial “Bastidas – Mar Caribe” diseñado para evacuar las aguas de escorrentía de la ciudad de Santa Marta, trayendo consigo el arrastre de basuras, sedimentos, carbón, químicos, combustibles y demás residuos producto de las aguas lluvias que desembocan en la bahía de Taganga generando contaminación y afectaciones en la actividad turística del corregimiento.
3. Así mismo, manifestó que los trabajos de conexión del colector pluvial de la 19 al colector pluvial Bastidas – Mar Caribe no cuenta con estudios ambientales previos, ni tampoco existen planes de manejo, prevención y mitigación de impactos, ni licencia ambiental que determine las implicaciones sobre el ecosistema marino, la economía pesquera y turística, la salud de los habitantes y visitantes de Taganga.
4. Señaló que, de las graves consecuencias que ha traído este vertimiento de aguas sedimentadas a la bahía de Taganga, se encuentra la contaminación con metales pesados como el plomo y el cadmio, cuya acumulación en la carne de los peces puede ocasionar enfermedad o muerte para las personas de acuerdo con su concentración. Además, mencionó que la alcaldía dispuso de la apertura del túnel en el cual desembocan las aguas de escorrentía, con lo cual se está trasgrediendo lo dispuesto en la normatividad del Plan de Ordenamiento Territorial, en adelante POT.
5. En síntesis, se señalan las siguientes **pretensiones**⁵:
6. Se declare la bahía de Taganga como una entidad sujeta de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado Colombiano, Alcaldía Distrital de Santa Marta, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
7. Que, se ordene al Estado Colombiano y la Alcaldía Distrital de Santa Marta, la expedición de un documento público, que exponga un cronograma y

² En adelante ESSMAR.

³ En adelante DADSA.

⁴ Ver págs. 2-4 del PDF 02 del cuaderno principal 01 del expediente judicial organizado en OneDrive.

⁵ Ver págs. 1-2 del PDF 02 del cuaderno principal 01 del expediente judicial organizado en OneDrive.

estrategias de recuperación de la bahía de Taganga y sus playas en el corto y mediano plazo.

8. Además, solicitó ordenar a las entidades demandadas a suspender los trabajos de conexión del colector pluvial de la 19 al colector pluvial Bastidas - Mar Caribe.

9. Por último, que se ordene a las entidades demandadas a designar una comisión de guardianes de la bahía de Taganga y sus playas, cuyo objetivo consista en establecer una misión prioritaria relacionada con la crisis ambiental, social y económica subyacente al proyecto de la conexión pluvial de la 19 al colector pluvial Bastidas - Mar Caribe.

10. En relación con los **derechos e intereses colectivos amenazados o vulnerados**, la parte actora estima que las entidades públicas han puesto en grave e inminente riesgo, los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, protección de la diversidad e integridad del ambiente, conservación de áreas de especial importancia ecológica, a la seguridad y salubridad pública.

11. Por otra parte, se advierte que, en la oportunidad procesal correspondiente no presentaron alegatos **de conclusión**.

1.2. Posición de la parte demandada

1.2.1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

12. La entidad contestó⁶ la demanda en la oportunidad legal correspondiente, oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones, alegando por un lado que, los hechos manifestados por la parte demandante sobre la presunta afectación y contaminación a la bahía de Taganga no obedecen a las competencias legalmente asignadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dado que sus funciones radican principalmente en fijar las políticas ambientales a nivel nacional, y son las Corporaciones Autónomas Regionales las entidades encargadas de ejecutar dichas políticas en el área de su jurisdicción.

13. En ese orden, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y ausencia de amenaza y/o vulneración de derechos e intereses colectivos por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

14. En el escrito de **alegatos de conclusión**, la entidad reiteró⁷ los argumentos expuestos en la contestación de la demanda frente a la limitación de su competencia, asegurando que le corresponde fijar las políticas ambientales a nivel nacional, mientras que las Corporaciones Autónomas Regionales son las encargadas de ejecutarlas en el área de su jurisdicción.

1.2.2. DADSA

⁶ Ver PDF 13 y 15 del cuaderno principal 01 del expediente judicial organizado en OneDrive.

⁷ Ver PDF 23 del cuaderno principal 02 del expediente judicial organizado en OneDrive.

15. Manifestó⁸ sobre los hechos expuestos por el actor que no le constan, y se opuso a la prosperidad de las pretensiones argumentando que esta entidad no ha causado perjuicio colectivo alguno a los accionantes, por el contrario, la competencia de los perjuicios en torno al colector pluvial mencionado, obedece al Distrito de Santa Marta por intermedio de la ESSMAR E.S.P., solicitando consigo la vinculación de las entidades INVEMAR, DIMAR Y CORPAMAG.

16. Aseguró que el DADSA ejerce como máxima autoridad ambiental en el área urbana y a su vez como entidad rectora de la política ambiental, ecoturística y del sistema ambiental en jurisdicción del Distrito de Santa Marta, aseverando con esto que el colector pluvial está por fuera de las competencias de la entidad dado que legalmente no cuenta con facultades sobre las zonas marítimas. Contrario sensu la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG tiene la competencia sobre el Mar Caribe y especialmente sobre la zona de afectación en la bahía de Taganga.

17. Propuso las excepciones de inexistencia de responsabilidad de la entidad, buena fe y falta de vinculación de entidades competentes.

18. En el escrito de **alegatos de conclusión**, la entidad reiteró⁹ los argumentos expuestos en el escrito de contestación, manifestando que, han adelantado actuaciones en el marco de sus competencias tal como la imposición de medidas preventivas de suspensión de actividades a establecimientos con aparente injerencia y afectación al colector pluvial en cuestión, además, precisó que corresponde a la Policía la vigilancia y seguimiento de las actividades suspendidas.

1.2.3. ESSMAR E.S.P.

19. La contestación fue presentada por fuera del término de traslado de la demanda.

20. En el escrito de **alegatos de conclusión**, la empresa de servicios públicos reiteró¹⁰ los argumentos expuestos en la contestación de la demanda afirmando que la obra colector pluvial Bastidas – Mar Caribe es diseñada y ejecutada por el Distrito de Santa Marta, sin perjuicio de los mantenimientos y limpieza realizados por ESSMAR E.S.P. por medio del convenio empresarial suscrito con la operadora ATESA E.S.P.

1.2.4. Distrito de Santa Marta

21. El apoderado del Distrito de Santa Marta manifestó¹¹ en la contestación de la demanda que los hechos relatados por la parte demandante obedecen a apreciaciones subjetivas y carecen de sustento probatorio, igualmente, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que el colector pluvial la 19 es un proyecto diseñado para generar múltiples beneficios pluviales a diferentes barrios y sectores de la ciudad, además, que al estar en funcionamiento ambos

⁸ Ver PDF 16 del cuaderno principal 01 del expediente judicial organizado en OneDrive.

⁹ Ver PDF 21 del cuaderno principal 02 del expediente judicial organizado en OneDrive.

¹⁰ Ver PDF 14 y 15 del cuaderno principal 02 del expediente judicial organizado en OneDrive.

¹¹ Ver PDF 19 del cuaderno principal 01 del expediente judicial organizado en OneDrive.

colectores, tanto el de la carrera 19 como el colector Bastidas – Mar Caribe, no habrá una suma de caudales que puedan generar posibles inundaciones.

22. Ahora, en cuanto al rompeolas ubicado en la bahía de Taganga, advirtió que a partir de un estudio se pudo demostrar que capacidad de descarga de este es menor que lo que transporta el canal, la cual debe ser lo contrario para evitar represamientos en el canal, por lo que se propuso la abertura mínima que se debe hacer para que la capacidad de descarga en el rompeolas sea mayor a la capacidad del canal, esto es, una demolición de 50 cm.

23. Conforme con lo anterior, propuso las excepciones de inexistencia de vulneración de los derechos colectivos – orfandad probatoria, y análisis preliminar del comportamiento del flujo a la salida del colector pluvial Bastidas – Mar Caribe.

24. En el escrito de **alegatos de conclusión**, el ente territorial manifestó¹² que, el objetivo del colector pluvial Bastidas - Mar Caribe es proporcionar a la ciudad un sistema de drenaje pluvial suficiente para evacuar las aguas de escorrentía que originaban grandes inundaciones en diferentes sectores, de igual forma, se refirió a la demolición del rompeolas del colector en cuestión, afirmando que esta decisión obedece a unos estudios realizados por hidráulicos, en los cuales se analizó el comportamiento del colector y se concluyó que el caudal de descarga era menor que el caudal de transporte dadas las dimensiones del rompeolas.

1.3. Posición de la parte vinculada

1.3.1. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andrés”¹³

25. El Instituto se opuso a las pretensiones de la demanda¹⁴ manifestando que esta es una corporación civil sin ánimo de lucro, cuya misión primordial es realizar investigación básica y aplicada de los recursos naturales renovables, el medio ambiente y los ecosistemas costeros y oceánicos de los mares adyacentes al territorio nacional, por cuanto la entidad no tiene competencia para realizar acciones administrativas de mitigación o recuperación que detengan o compensen los derechos colectivos probablemente afectados.

26. En todo caso, hizo alusión a los estudios realizados en la zona marino-costera de Santa Marta por los vertimientos de aguas residuales, y los análisis realizados en la bahía de Taganga.

27. Con sustento en lo anterior, propuso la excepción de falta de legitimación por pasiva.

28. En el escrito de **alegatos de conclusión**, la entidad argumentó¹⁵ que carece de competencia para ofrecer soluciones a la problemática alegada por la

¹² Ver PDF 19 del cuaderno principal 02 del expediente judicial organizado en OneDrive.

¹³ En adelante INVEMAR.

¹⁴ Ver PDF 35 del cuaderno principal 01 del expediente judicial organizado en OneDrive.

¹⁵ Ver PDF 18 del cuaderno principal 02 del expediente judicial organizado en OneDrive.

parte actora, afirmando que los hechos resultan lejanos a INVEMAR y que no tuvo ninguna intervención en los mismos.

1.3.2. Corporación Autónoma Regional del Magdalena¹⁶

29. La entidad vinculada no se opuso a las pretensiones¹⁷, por considerar que no es responsable de la presunta vulneración de los derechos invocados por el demandante, no obstante, explicó las acciones que se han adelantado relacionadas con el objeto de la acción popular, esto es, la imposición de una medida preventiva a la ESSMAR E.S.P. y a su vez el inició de un proceso administrativo sancionatorio ambiental en contra de la misma entidad por vertimientos no autorizados al Mar Caribe, aclarando que, si bien CORPAMAG no tiene competencia administrativa sobre el colector pluvial Bastidas – Mar Caribe, el artículo 208 de la Ley 1450 de 2011 establece que las Corporaciones Autónomas ejercerán sus funciones de autoridad ambiental en las zonas marinas hasta el límite de las líneas de base recta establecidas en el Decreto 1436 de 1984.

30. Finalmente, propuso como excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva, por carecer de jurisdicción y competencia frente al lugar indicado por la parte actora donde ocurren los hechos de la acción popular.

31. En el escrito de **alegatos de conclusión**, argumentó¹⁸ que el 9 de septiembre de 2021 expidió acto administrativo que aperturó medida preventiva a la ESSMAR E.S.P., y que, posteriormente, el 19 de noviembre de 2021 inició el proceso administrativo sancionatorio ambiental en contra de la misma entidad por vertimiento no autorizados al Mar Caribe. También, se refirió a sus funciones de administrar el territorio del Departamento del Magdalena a excepción del área urbana del Distrito de Santa Marta.

1.3.3. Empresa Distrital de Desarrollo y Renovación Urbano Sostenible de Santa Marta¹⁹

32. Se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda²⁰ y propuso como excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva, al encargarse solamente de la planeación, contratación y ejecución de proyectos de renovación urbana en el Distrito de Santa Marta.

1.3.4. Nación – Ministerio de Defensa – Dirección General Marítima²¹

33. La Capitanía de Puerto de Santa Marta argumentó²² en su contestación de la demanda que las fuentes contaminantes que ingresan a la bahía de Taganga son ajenas al control de la autoridad marítima, por cuanto sus funciones van encaminadas al control del tráfico marítimo, protección al medio marino y la gestión de gente de mar y naves, entre otras, lo cual impide ejercer control e

¹⁶ En adelante CORPAMAG.

¹⁷ Ver PDF 38 del cuaderno principal 01 del expediente judicial organizado en OneDrive.

¹⁸ Ver PDF 22 del cuaderno principal 02 del expediente judicial organizado en OneDrive.

¹⁹ En adelante EDUS.

²⁰ Ver PDF 42 del cuaderno principal 01 del expediente judicial organizado en OneDrive.

²¹ En adelante DIMAR.

²² Ver PDF 54 del cuaderno principal 01 del expediente judicial organizado en OneDrive.

injerencia frente a la operatividad del colector pluvial. En últimas, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y la excepción genérica.

34. En el escrito de **alegatos de conclusión**, la entidad mantuvo²³ los argumentos expresados en su contestación, al tiempo que afirmó que, dentro del acervo probatorio causado durante el trámite de la presente acción constitucional, no obra prueba alguna que conduzca al fallador sobre la certeza de vulneración a los derechos colectivos por parte de dicha entidad, por lo que se deberá desvincular a ésta al momento de emitir sentencia de primera instancia.

1.3.5. Policía Nacional

35. La Policía Nacional se opuso a la prosperidad de las pretensiones²⁴, aunque expuso dentro de los argumentos de defensa que la institución realiza campañas preventivas y educativas ambientales con el fin de concientizar a la ciudadanía de los buenos hábitos y sanos comportamientos de convivencia. Finalmente propuso como excepciones la falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de la obligación.

36. En el escrito de **alegatos de conclusión**, la entidad reiteró²⁵ los argumentos expuestos en la contestación de la demanda frente a las gestiones adelantadas con el personal ambiental, a fin de concientizar a la ciudadanía de los buenos hábitos y sanos comportamientos de convivencia.

1.3.6. INTERASEO S.A.S. E.S.P.

37. La empresa prestadora de servicios públicos se opuso a la prosperidad de las pretensiones²⁶, indicando que implementaron un plan de limpieza de rejillas, sumideros y canales pluviales con el cual intervinieron y recolectaron residuos de 3 box culverts y 13 sumideros de sistema de alcantarillado del Distrito.

38. Propuso como excepciones la inexistencia de la obligación legal y contractual de la prestación de recolección y/o limpieza en el sistema de drenaje del Colector Pluvial Bastidas – Mar Caribe, cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo del prestador de aseo en la zona indicada en la demanda, falta de motivación respecto a la vinculación de INTERASEO S.A.S. E.S.P., y falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.3.7. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

39. La entidad se opuso a las pretensiones de la demanda²⁷ exponiendo que, dentro del ejercicio de sus funciones como rector de la política pública de agua potable y saneamiento básico, se ha concentrado en brindar lineamientos frente a los requerimientos técnicos que deben tener en cuenta las entidades territoriales al momento de formular sus proyectos. Igualmente, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, y falta de

²³ Ver PDF 17 del cuaderno principal 02 del expediente judicial organizado en OneDrive.

²⁴ Ver PDF 76 del cuaderno principal 01 del expediente judicial organizado en OneDrive.

²⁵ Ver PDF 16 del cuaderno principal 02 del expediente judicial organizado en OneDrive.

²⁶ Ver PDF 77 del cuaderno principal 01 del expediente judicial organizado en OneDrive.

²⁷ Ver PDF 78 del cuaderno principal 01 del expediente judicial organizado en OneDrive.

demostración en la afectación de los derechos por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

1.4. Posición del Ministerio Público

1.4.1. Concepto Procuraduría 13 Judicial II Agraria y Ambiental de Santa Marta

40. El Procurador Ambiental²⁸ solicitó que se ordene la protección de los derechos colectivos invocados por los demandantes, así mismo, que se disponga que la financiación le corresponda al Distrito de Santa Marta.

41. En todo caso, indicó que debe contemplarse la necesidad de profundizar y precisar los estudios respecto de la capacidad hidráulica del canal pluvial colector Bastidas, las obras complementarias que deben realizarse para evitar las escorrentías de aguas servidas del alcantarillado sanitario y las necesarias para evitar el ingreso de residuos sólidos al canal pluvial.

1.4.2. Concepto Agente del Ministerio Público²⁹

42. Con base en los documentos allegados al proceso, el Ministerio Público indicó que fue posible verificar el vertimiento de aguas residuales a través del colector pluvial Bastidas – Mar Caribe hacia la bahía de Taganga, por lo menos durante los años 2017-2021. Por ende, consideró que se debe acceder al amparo de los derechos colectivos invocados.

II. CONSIDERACIONES

43. La sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: 2.1.) generalidades de la acción popular, 2.2.) problema jurídico y tesis de la sala, 2.3.) análisis del caso en concreto, 2.4.) conclusión y 2.5.) condena en costas.

2.1. Generalidades de la acción popular

44. La Constitución Política en su artículo 88 preceptúa que el legislador regulará las acciones populares cuya finalidad es la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de estirpe similar.

45. Por lo anterior, la Ley 472 de 1998 en su artículo 2º al cumplir este mandato del constituyente advirtió que las acciones populares son los medios procesales para la protección de tales derechos e intereses y las cuales se promueven con el objetivo de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.

²⁸ Ver PDF 24 del cuaderno principal 02 del expediente judicial organizado en OneDrive.

²⁹ Ver PDF 20 del cuaderno principal 02 del expediente judicial organizado en OneDrive.

46. El artículo 9 *ibídem* prevé que este medio de control procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos.

47. El Consejo de Estado³⁰ al clarificar los elementos o requisitos sustanciales para que proceda la acción popular, ha establecido los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; peligro o amenaza que no es en modo alguno el que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana y iii) la relación de causalidad entre la acción u omisión y la señalada afectación de tales derechos e intereses; dichos supuestos deben ser demostrados de manera idónea en el proceso respectivo.

2.2. Problema jurídico y tesis de la sala

48. Corresponde a la sala determinar si con la construcción, funcionamiento y conexión del colector pluvial Bastidas – Mar Caribe y su empalme con el colector pluvial de la carrera 19, así como con la apertura del túnel de descarga hacia la bahía de Taganga, se han vulnerado los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico, a la seguridad y salubridad pública y a la protección de las áreas de especial importancia ecológica, en razón de los vertimientos de aguas pluviales y residuales que arrastran residuos sólidos, sedimentos y sustancias contaminantes al ecosistema marino.

49. En caso afirmativo, deberá establecer esta corporación si las entidades demandadas y vinculadas, de acuerdo con sus competencias, son responsables de dicha afectación ambiental y si están obligadas a adoptar medidas de mitigación, restauración o adecuación de las obras de infraestructura para prevenir la continuación del daño ecológico en la bahía de Taganga.

50. Además, corresponde al tribunal determinar si hay lugar a declarar la bahía de Taganga como entidad sujeta de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado.

51. **Tesis de la sala:** acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, en cuanto a la vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico, a la seguridad y salubridad pública, y a la protección de las áreas de especial importancia ecológica, derivada de los vertimientos de aguas pluviales y residuales, que arrastran residuos sólidos, sedimentos y sustancias contaminantes hacia el ecosistema marino de la bahía de Taganga.

Asimismo, se determina que las entidades demandadas y vinculadas, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, son responsables de la afectación ambiental y deberán adoptar medidas de mitigación, restauración y adecuación de las obras de infraestructura para prevenir la continuación del daño ecológico en la bahía de Taganga. Las medidas deberán articularse de manera urgente y coordinada, con base en un plan

³⁰ Al respecto ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia del 30 de junio de 2017. Radicación Número: 15001-31-33-002-2013-00013-01(AP).

integral de recuperación y manejo que contemple la reparación ecológica progresiva, así como la implementación de acciones de control y monitoreo de vertimientos, infraestructura hidráulica y gestión de residuos.

Sin embargo, se niega la pretensión de declarar a la bahía de Taganga como sujeto de derechos, ya que tal declaración no se encuentra respaldada por el marco normativo vigente ni por la interpretación constitucional actual en relación con los derechos colectivos y la naturaleza jurídica de los ecosistemas.

2.3. Análisis del caso en concreto

52. En el presente asunto, los actores populares pretenden que se protejan los derechos colectivos de los residentes y vecinos de la bahía de Taganga, al goce de un ambiente sano, protección de la diversidad e integridad del ambiente, conservación de áreas de especial importancia ecológica, a la seguridad y salubridad pública.

53. Por ende, solicitaron que, se declare la bahía de Taganga como un entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración; que se expida un documento que contenga el cronograma y estrategias de recuperación de la bahía de Taganga y sus playas en el corto y mediano plazo; que se suspendan los trabajos de conexión del colector pluvial de la 19 al colector pluvial Bastidas – Mar Caribe; y, que se ordene a las entidades demandadas a designar una comisión de guardianes de la bahía de Taganga y sus playas.

54. En ese sentido, advierte la sala que, la inconformidad de la parte demandante versa primordialmente sobre la contaminación a la bahía de Taganga producto de los desechos arrastrados por las aguas de escorrentía que recorren el colector pluvial Bastidas – Mar Caribe y que se conectó también con el colector pluvial de la 19, tales como basuras, sedimentos, aguas negras y demás residuos.

55. Así las cosas, a efectos de resolver el problema jurídico planteado en líneas anteriores, la sala se referirá a los hechos mencionados con la finalidad de determinar la vulneración o no de los derechos que fueron invocados en la demanda, de conformidad con lo que se encontró probado en el trámite de este asunto.

56. Entonces, del análisis integral de las pruebas obrantes en el expediente, cuya validez y autenticidad no fueron controvertidas por las partes, se desprende un cuadro probatorio suficiente para demostrar la ocurrencia de vertimientos de aguas residuales a través del colector pluvial Bastidas – Mar Caribe, situación que ha sido constatada por la autoridad ambiental competente y por diversos informes técnicos allegados al proceso.

57. En efecto, de los actos administrativos expedidos por CORPAMAG³¹, se evidenció que durante los años 2017 a 2021 se realizaron múltiples diligencias de inspección ocular, a partir de las cuales se verificó la descarga directa de aguas residuales al colector pluvial que desemboca en el mar Caribe. Tales vertimientos carecen de tratamiento previo, al no existir elemento probatorio

³¹ Ver PDF 39 del cuaderno principal 01 del expediente judicial organizado en OneDrive.

que acredite su conducción por el emisario submarino. En razón de ello, tanto el Distrito de Santa Marta como las empresas Metroagua S.A. E.S.P. y ESSMAR E.S.P. han sido objeto de medidas preventivas y sancionatorias, conforme consta en la Resolución 5136 del 19 de noviembre de 2021³², que a su vez cita como antecedentes la Resolución 860 del 7 de abril de 2017, el concepto técnico del 7 de octubre de 2021, los reportes de contingencias del 30 de septiembre de 2021 y las comunicaciones 9264 y 9312 de octubre de 2021, remitidas por Inversiones Marina Turística S.A. y la Capitanía del Puerto, respectivamente.

58. De igual manera, el informe técnico de CORPAMAG del 2 de noviembre de 2021 dio cuenta de inspecciones realizadas en distintos meses de los años 2020 y 2021, donde se constataron puntos específicos de descarga de aguas residuales domésticas al colector, como un manhole en el barrio Ondas del Caribe y un box culvert conectado al sistema pluvial, lo cual motivó la Resolución 4844 del 9 de noviembre de 2021, mediante la cual se impuso medida preventiva a la ESSMAR consistente en la suspensión inmediata del uso de los canales y drenajes pluviales para realizar vertimientos de aguas residuales al mar Caribe³³.

59. El concepto técnico CPT-CAM-012-21³⁴, expedido por el INVEMAR, confirmó la degradación de la calidad del agua en la bahía de Santa Marta y en sectores como el río Manzanares, evidenciando altas concentraciones de nitratos, coliformes termotolerantes y enterococos fecales, todos ellos indicadores de contaminación por vertimientos de origen doméstico. Dicho informe advierte, además, que esta situación se ha presentado de manera recurrente en los registros históricos, especialmente durante los periodos lluviosos, afectando playas como Los Cocos, Playa Blanca, El Rodadero, Taganga, Salguero y Pozos Colorados, las cuales no cumplen con los estándares nacionales ni internacionales de calidad para uso recreativo.

60. A su turno, el informe RedCam 2021³⁵ reportó que las concentraciones microbiológicas en las playas del Distrito se incrementan durante la época lluviosa, superando los límites establecidos para actividades de contacto primario. Se señala que tales excedencias obedecen a los rebosamientos de redes de alcantarillado, descargas de los ríos Manzanares, Gaira y Buritaca, y al arrastre de residuos por escorrentías. Incluso se advierte que playas de alta afluencia turística, como El Rodadero, Buritaca, Salguero y Taganga, presentan incumplimiento reiterado de los criterios de calidad y exposición a riesgos sanitarios para los bañistas.

61. A lo anterior se suman los registros fotográficos³⁶ aportados por INTERASEO S.A.S. E.S.P., que muestran la acumulación de residuos sólidos y desechos en los colectores pluviales, pese a los operativos de limpieza ocasionales. Así también se observan las fotografías³⁷ presentadas por los actores populares que denotan la presencia de gran cantidad de desechos sólidos (basuras) que contaminan el lecho marino y sus aguas.

³² Ver págs. 144-158 del PDF 39 del cuaderno principal 01 del expediente judicial organizado en OneDrive.

³³ Ver págs. 92-111 del PDF 39 del cuaderno principal 01 del expediente judicial organizado en OneDrive.

³⁴ Ver págs. 240-268 del PDF 35 del cuaderno principal 01 del expediente judicial organizado en OneDrive.

³⁵ Ver pág. 43 del PDF 35 del cuaderno principal 01 del expediente judicial organizado en OneDrive. Consultar en: <https://www.invemar.org.co/redcam>

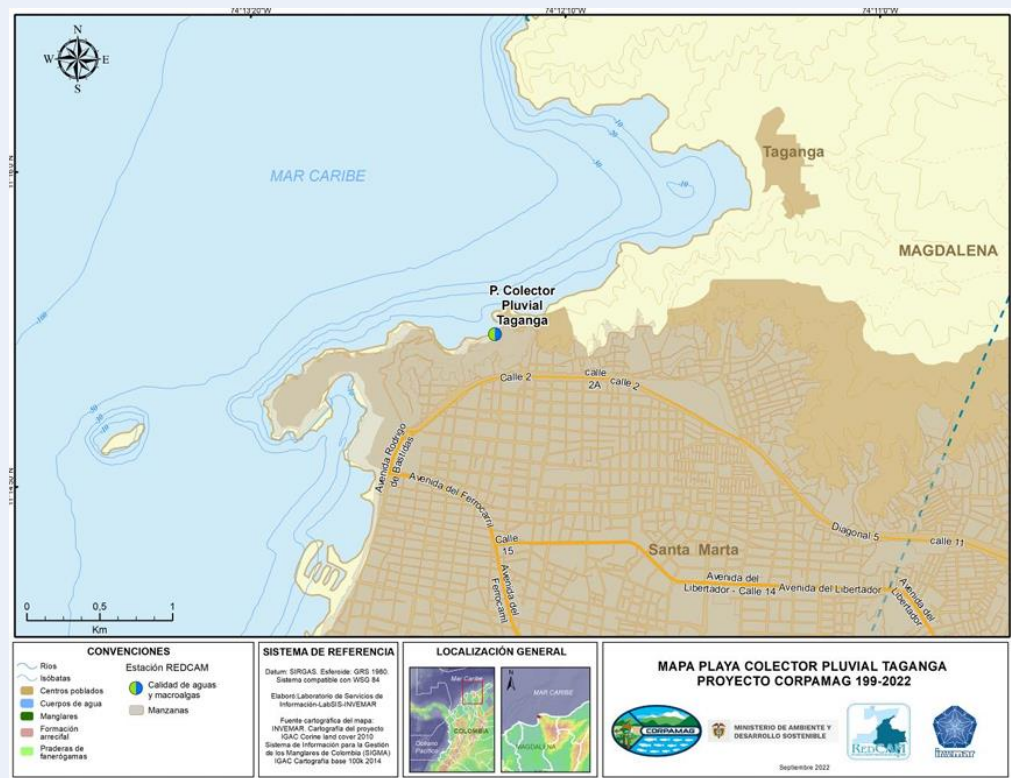
³⁶ Ver págs. 10-13 del PDF 77 del cuaderno principal 01 del expediente judicial organizado en OneDrive.

³⁷ Ver págs. 18-23 del PDF 02 del cuaderno principal 01 del expediente judicial organizado en OneDrive.

62. Por otra parte, la Policía Ambiental acreditó la realización esporádica de actividades pedagógicas con la comunidad, pero sin evidencia de actuaciones contravencionales ni sancionatorias, lo que revela la insuficiencia de las acciones de control³⁸.

63. Finalmente, es preciso analizar el concepto técnico CPT-CAM-008-22³⁹ rendido por INVEMAR en cumplimiento de lo ordenado en el curso de este proceso, en el cual se estudió la calidad del agua y la presencia de macroalgas en la desembocadura del Colector Pluvial Bastidas en la bahía de Taganga:

64. Para la fecha del 23 mayo y 27 de julio de 2022 se recolectaron muestras de aguas en la estación playa colector pluvial de Taganga, ubicada en las coordenadas geográficas 11° 15' 23.9" y 74° 12' 25.6", y, como consta en el concepto técnico, durante las salidas de campo se midieron parámetros *in situ* (temperatura, salinidad, pH y oxígeno disuelto) y se colectaron muestras de agua para el análisis de nutrientes inorgánicos disueltos y microbiológicos.



65. Se indicó en el concepto técnico que está evidenciado el ingreso de aguas residuales a través del colector pluvial de Taganga durante el mes de julio de 2022, sin embargo, de la comparación de esos resultados con los reportes históricos en el área de influencia del Emisario Submarino, sector cercano a la estación del estudio realizado, los valores de amonio fueron inferiores a la máxima concentración reportada en esa zona.

66. En todo caso, sobre la presencia de microorganismos indicadores de contaminación fecal, señaló el concepto:

³⁸ Ver págs. 36-50 del PDF 76 del cuaderno principal 01 del expediente judicial organizado en OneDrive.

³⁹ Ver PDF 06 del cuaderno principal 02 del expediente judicial organizado en OneDrive.

"Los resultados de microorganismos indicadores de contaminación fecal se presentan en la Tabla 6-3. Durante los meses de mayo y julio, las concentraciones de Coliformes termotolerantes – CTE, estuvieron entre 4.900 NMP/100 mL y mayor a 16.000 NMP/100 mL, superando el criterio de calidad de la legislación nacional para contacto primario (200 NMP/100 mL; Mecales – EFE estuvieron entre 500 UFC/100 mL y mayor a 600 UFC/100 mL, **indicando un riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales al superar la referencia de 35 UFC/100 mL permitidas para aguas de baño** (EPA, 2012; Tabla 6-3), **un 10% de probabilidad de contraer enfermedades gastrointestinales y 3,9% de probabilidad de contraer enfermedades respiratorias agudas al superar la referencia de 500 UFC/100 mL de la OMS (2003)**. Sin embargo, al comparar estos resultados con los reportados en el área de influencia del Emisario Submarino, estas concentraciones fueron inferiores al máximo valor histórico registrado en la zona en el 2019 para los CTE (3.500.000 NMP/100 mL) y para los EFE (61.000 UFC/100 mL; (INVEMAR CORPAMAG, 2020)."

67. De acuerdo con lo mencionado, se obtuvo como conclusiones lo siguiente:

• **Los análisis de variables fisicoquímicas y microbiológicas en la Playa Colector Pluvial evidenciaron una calidad del agua inadecuada debido a las altas concentraciones de ortofosfatos y de microorganismos indicadores de contaminación fecal**, como los Coliformes termotolerantes (CTE) y Enterococos fecales (EFE).

• **Durante los dos meses de monitoreo las concentraciones de bacterias superaron las referencias nacionales e internacionales para contacto primario, indicando que ha habido aportes de aguas residuales al cuerpo de agua marino a través del Colector Pluvial.**

• **El litoral colindante al Colector Pluvial Bastidas presenta comunidades de algas similares a las encontradas en monitoreos anteriores en las estaciones Emisario Submarino y Playa de Los Cocos, los cuales se caracterizaron por la presencia de algas verdes como Ulva Lactuca., al igual que los otros sectores, esta localidad también presenta una categoría de Estatus ecológico bajo.**

68. En un caso similar al asunto de la referencia, donde se analizó la calidad del agua en la bahía de Cartagena, el Consejo de Estado⁴⁰ se refirió a la normativa que se ha desarrollado sobre los límites permisibles vertimientos al ecosistema marino así:

"78. Otro aspecto directamente relacionado con la presente litis, es el lento desarrollo de la normatividad sobre límites permisibles de contaminantes en los vertimientos líquidos arrojados a los océanos.

⁴⁰ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinte (2020). Referencia: medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos. Radicación: 13-001-23-33-000-2017-00987-01. Demandante: Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios. Demandados: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA – otros.

79. Sobre el particular, debe recordarse que el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984⁴¹ estableció los siguientes parámetros genéricos sobre vertimientos en cuerpos de agua:

Referencia	Usuario existente	Usuario nuevo
PH	5 a 9 unidades	5 a 9 unidades
Temperatura	< 40°C	<40°C
Material flotante	Ausente	Ausente
Grasas y aceites	Remoción £ 80% en carga	Remoción > 80% en carga
Sólidos suspendidos, domésticos o industriales	Remoción > 50% en carga	Remoción > 80% en carga
Demanda bioquímica de oxígeno		
Para desechos domésticos	Remoción > 30% en carga	Remoción > 80% en carga
Para desechos industriales	Remoción > 20% en carga	Remoción > 80% en carga

80. Conforme a lo dispuesto en el artículo 1º y en el capítulo IV de la norma *ibidem*, el Decreto 1594 regulaba *"las aguas superficiales, subterráneas, marinas y estuarinas, incluidas las aguas servidas"*, señalando los criterios de calidad para varios de sus usos, de los cuales el MADS, en su contestación de la demanda, destacó los siguientes:

*"los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para fines recreativos mediante contacto primario... "(Artículo 42); "los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para fines recreativos mediante contacto secundario..." (Artículo 43); y" los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para preservación de flora fauna, en aguas dulces, frías o cálidas y en aguas marinas o estuarinas..." (Artículo 45)"*⁴².

81. Aunado a lo anterior, el artículo 3º de esa norma⁴³, en lo atinente a prohibiciones específicas, establecía que:

"Artículo 3o. En ningún caso podrá autorizarse el vertimiento al mar de las siguientes sustancias:
1. Mercurio o compuestos de Mercurio.
2. Cadmio o compuestos de Cadmio.
3. Compuestos químicos halogenados.
4. Materiales en cualquiera de los estados sólidos, líquidos, gaseosos o seres vivientes, producidos para la guerra química y/o biológica.
5. Cualquier otra sustancia o forma de energía que a juicio de la Dirección General Marítima y Portuaria no se deba verter al mar por su alto poder contaminante".

82. Este decreto, por más de 35 años, señaló los criterios mínimos ambientales que acataron quienes vertieron aguas residuales a los océanos, resaltando que,

⁴¹ Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.

⁴² Ver folio 387 del expediente.

⁴³ Por el cual se dictan normas sobre la prevención de la contaminación del medio marino y otras disposiciones.

en el año 2010, el Gobierno nacional se comprometió a actualizar esos estándares.

83. Precisamente, en la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH) de 2010, el Estado reconoció la necesidad de *"generar las condiciones para el fortalecimiento institucional de la GIRH"*, mediante líneas estratégicas tendientes a *"integrar, armonizar y optimizar la normativa relativa a la gestión integral del recurso hídrico (...)"* y *"establecer y aplicar criterios y estándares de calidad del recurso hídrico para usos con necesidad de reglamentación"*.

84. Por eso, el Decreto 3930 de 2010⁴⁴, en sus capítulos VI y VII, impulsó la actualización de la normatividad contenida en el Decreto 1594 de 1984. Específicamente, su artículo 28 ordenó que:

"Artículo 28. Fijación de la norma de vertimiento. Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 4728 de 2010 **El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial fijará los parámetros y los límites máximos permisibles de los vertimientos a las aguas superficiales, marinas, a los sistemas de alcantarillado público y al suelo.**

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial dentro de los dos (2) meses, contados a partir de la fecha de publicación de este decreto, expedirá las normas de vertimientos puntuales a aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público.

Igualmente, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial deberá establecer las normas de vertimientos al suelo y aguas marinas, dentro de los veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de publicación de este decreto".

85. Para el efecto, y mientras se cumplía el anterior mandato, el Gobierno nacional fijó el siguiente régimen de transición:

*"Artículo 76. Régimen de transición. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial fijará mediante resolución, los usos del agua, criterios de calidad para cada uso, las normas de vertimiento a los cuerpos de agua, aguas **marinas**, alcantarillados públicos y al suelo y el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas.*

Mientras el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expide las regulaciones a que hace referencia el inciso anterior, en ejercicio de las competencias de que dispone según la Ley 99 de 1993, continuarán transitoriamente vigentes los artículos 37 a 48, artículos 72 a 79 y artículos 155, 156, 158, 160, 161 del Decreto 1594 de 1984".

86. Además, la norma precisó los escenarios en que debería aplicarse el principio de rigor subsidiario para vertimientos⁴⁵, el alcance de la responsabilidad del

44 "Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones"

45 "Artículo 29. Rigor subsidiario de la norma de vertimiento. La autoridad ambiental competente con fundamento en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico, podrá fijar valores más restrictivos a la norma de vertimiento que deben cumplir los vertimientos al cuerpo de agua o al suelo. Así mismo, la autoridad ambiental competente podrá exigir valores más restrictivos en el vertimiento, a aquellos generadores que aun cumpliendo con la norma de vertimiento, ocasionen concentraciones en el cuerpo receptor, que excedan los criterios de calidad para el uso o usos asignados al recurso. Para tal efecto, deberá realizar el estudio técnico que lo justifique.

prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado⁴⁶ y el deber de toda persona natural o jurídica de solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente el respectivo permiso de vertimientos cuando su actividad o servicio genere residuos líquidos en las aguas marinas⁴⁷, entre otros aspectos relacionados con el caso que nos ocupa.

87.Esa disposición fue modificada por el Decreto 4728 de 23 de diciembre de 2010, en el sentido de ampliar los términos otorgados al entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para tal cometido, así:

"Artículo 1°. El artículo 28 del Decreto 3930 de 2010 quedará así:

"Artículo 28. Fijación de la norma de vertimiento. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial fijará los parámetros y los límites máximos permisibles de los vertimientos a las aguas superficiales, marinas, a los sistemas de alcantarillado público y al suelo.

El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial dentro de los diez (10) meses, contados a partir de la fecha de publicación de este decreto, expedirá las normas de vertimientos puntuales a aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público.

Igualmente, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial deberá establecer las normas de vertimientos al suelo y aguas marinas, dentro de los treinta y seis (36) meses, contados a partir de la fecha de publicación de este decreto".

88.Posteriormente, en las secciones 20, 21, 22, 23 y 24 del capítulo 2 del título III del Decreto 1076 de 2015⁴⁸, el presidente de la Republica compiló las normas sobre conservación y preservación de las aguas y sus cauces, vertimientos por uso doméstico, municipal, agrícola, riego, drenaje y uso industrial; y las determinaciones sobre prohibiciones, sanciones, caducidad, control y vigilancia. Sin embargo, en esa oportunidad tampoco se cumplió con el propósito de regular los vertimientos a los mares, señalado en la PNGIRH de 2010.

89.Esta grave omisión fue subsanada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Resolución N° 0883 del 18 de mayo de 2018, *"Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas marinas, y se dictan otras disposiciones"*.

90.Conforme con lo dispuesto en su artículo 1°, el objeto de esa reglamentación es *"establecer los parámetros y los valores límites máximos permisibles, así como los parámetros objeto de análisis y reporte que deberán cumplir quienes realizan vertimientos puntuales a las aguas marinas"*.

Parágrafo. En el cuerpo de agua y/o tramo del mismo o en acuíferos en donde se asignen usos múltiples, los límites a que hace referencia el presente artículo, se establecerán teniendo en cuenta los valores más restrictivos de cada uno de los parámetros fijados para cada uso.

⁴⁶ Artículo 39. Responsabilidad del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado. El prestador del servicio de alcantarillado como usuario del recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento vigente y contar con el respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV reglamentado por la Resolución 1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

Igualmente, el prestador será responsable de exigir respecto de los vertimientos que se hagan a la red de alcantarillado, el cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público.

Cuando el prestador del servicio determine que el usuario y/o suscriptor no está cumpliendo con la norma de vertimiento al alcantarillado público deberá informar a la autoridad ambiental competente, allegando la información pertinente, para que esta inicie el proceso sancionatorio por incumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público².

⁴⁷ "Artículo 41. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. (...)"

⁴⁸ "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible"

91. Para tal efecto, el capítulo III de la norma *ibidem* señaló los límites microbiológicos permisibles en vertimientos puntuales de aguas residuales (ARD y ARnD) a cuerpos de aguas marinas. El capítulo IV dispuso los parámetros de ingredientes activos de plaguicidas de las categorías toxicológicas IA, IB y II en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas - ARnD. Su capítulo V contiene los parámetros fisicoquímicos que deben cumplir los prestadores del servicio público de alcantarillado. Además, el capítulo VI versó sobre los parámetros de los vertimientos puntuales de ARnD a cuerpos de aguas marinas.

92. Cabe resaltar que dicha norma fijó estándares diferenciales para cada sector productivo. Así, son disímiles los límites para: i) agroindustria, ganadería y acuicultura; ii) hidrocarburos; iii) minería; iv) puertos marítimos; v) elaboración de productos alimenticios y bebidas y vi) fabricación y manufactura de bienes; y para vi) otro tipo de industrias.

93. En este orden de ideas, la Resolución número 0883 reguló las sustancias y los niveles de concentración permisibles en los mares a partir del 1º de enero de 2019. Además, la reglamentación contempló cuáles son las autoridades ambientales responsables de realizar ese seguimiento y control, así como las encargadas de denegar o declarar la caducidad de los permisos de vertimiento.

94. Igualmente, indicó que los responsables de los vertimientos pueden solicitar a la autoridad ambiental competente la exclusión de algunos parámetros, siempre y cuando los estudios técnicos certificados demuestren que esos residuos no se encuentran presentes en sus aguas residuales.

95. En conclusión, esta última norma sustituyó los parámetros establecidos en 1984 y complementó la reglamentación de control de la contaminación hídrica contenida en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

69. Retomando el análisis del caso concreto, y del conjunto probatorio valorado, se concluye que en el colector pluvial Bastidas–Mar Caribe efectivamente se presentan vertimientos de aguas residuales sin tratamiento, acompañados de desechos sólidos que contaminan el lecho marino, configurándose un deterioro ambiental sostenido y persistente. Si bien el INVEMAR ha manifestado la necesidad de realizar mayores muestreos para precisar el impacto directo del colector, esta corporación considera que, en aplicación del principio de precaución, no se requiere certeza científica absoluta para adoptar medidas de protección.

70. En este tipo de acciones populares, donde se discuten derechos colectivos asociados al medio ambiente sano, la salubridad pública y el equilibrio ecológico, la carga probatoria se flexibiliza a favor de la protección efectiva. En consecuencia, los elementos recaudados resultan suficientes para amparar los derechos colectivos invocados, disponiendo las medidas necesarias que permitan a las entidades públicas y empresas vinculadas actuar de manera coordinada y articulada en la prevención y mitigación de los impactos ambientales derivados de los vertimientos identificados.

71. Si bien es cierto que en los últimos años las autoridades ambientales y las empresas prestadoras han adoptado medidas orientadas a mitigar esta

problemática —incluyendo planes de manejo, operativos de limpieza y algunas obras puntuales—, ello no permite afirmar que los hechos se encuentren superados, pues la contaminación evidenciada no solo persiste, sino que se mantiene sedimentada en el lecho marino y continúa recibiendo aportes derivados de rebosamientos y fallas estructurales no resueltas. En consecuencia, las acciones adoptadas hasta ahora, aunque positivas, no han sido suficientes para revertir ni restaurar el daño ya ocasionado al ecosistema costero ni para impedir de manera definitiva la continuidad del fenómeno contaminante.

72. Así, demostrada la persistente afectación al derecho colectivo al goce de un ambiente sano, a la salubridad pública y al equilibrio ecológico, es deber de este tribunal adoptar decisiones que garanticen la cesación de la vulneración y la recuperación progresiva de las condiciones naturales del área afectada. En armonía con lo previsto en la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y la Ley 142 de 1994, la responsabilidad de implementar medidas de corrección, mitigación y restauración recae en las entidades y autoridades con competencia en materia de saneamiento básico, vertimientos y control ambiental, sin que la falta de capacidad presupuestal pueda ser excusa para desatender la protección de los derechos colectivos.

73. En ese orden de ideas, la orden afectará al que por ley le corresponde asumir la protección, esto es:

- ✓ Al Ministerio de Ambiente: entidad pública encargada de definir la política nacional ambiental y promover la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, a fin de asegurar el desarrollo sostenible y garantizar el derecho de todos los ciudadanos a gozar y heredar un ambiente sano.
- ✓ Distrito de Santa Marta: artículos 280 y 317 de la Constitución y Ley 136 de 1996.
- ✓ DIMAR: ejerce la autoridad en todo el territorio marítimo, dirigiendo, coordinando y controlando las actividades marítimas, fluviales y costeras con seguridad integral y vocación de servicio, con el propósito de contribuir al desarrollo de los intereses marítimos y fluviales de la Nación.
- ✓ DADSA: entidad pública del orden distrital que vela por el equilibrio ambiental en Santa Marta, promoviendo un desarrollo sostenible mediante la regulación y protección de nuestros recursos naturales y territorios. A través de políticas, planes y acciones, asegura que el uso del agua, el suelo y el aire se realice de manera responsable para el bienestar de todos.
- ✓ CORPAMAG: la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, en su área de jurisdicción como máxima autoridad ambiental encargado de administrar el ambiente y los recursos naturales.
- ✓ ESSMAR: como empresa prestadora del servicio público de alcantarillado en el Distrito de Santa Marta, tiene competencias directas en la causa del problema, por lo que sus acciones deben ser estructurales, continuas y verificables.
- ✓ Policía Nacional: tiene competencias concretas de apoyo, vigilancia y control que son indispensables para que las medidas sean efectivas.

74. Con base en el acervo probatorio allegado al proceso, la Sala advierte que la contaminación de la Bahía de Taganda genera una grave afectación de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la existencia del equilibrio ecológico del entorno marino. Además, la situación evidenciada afecta la salud pública de las poblaciones que circundan la bahía y de sus visitantes.

75. Por eso, el abordaje de la anterior problemática requiere de una intervención multisectorial en la que participen diversas entidades gubernamentales del orden local y nacional, el sector privado y la ciudadanía que reside en ese territorio, aplicando el principio de la corresponsabilidad. De allí la importancia de abordar, a continuación, los factores institucionales que inciden negativamente en la solución de la problemática existente.

76. En virtud de lo anterior, y acreditada la vulneración y la permanencia del daño ambiental asociado al colector Bastidas-Mar Caribe, corresponde a este tribunal impartir las órdenes necesarias para asegurar la protección efectiva del ambiente marino-costero, la adecuación de la infraestructura involucrada, la eliminación de los vertimientos sin tratamiento y la ejecución de las acciones interinstitucionales indispensables para restaurar la zona afectada.

2.3.1. Sobre la declaración de la bahía de Taganga como sujeto de derechos

77. Respecto a la declaración o reconocimiento de la Bahía de Taganga como entidad sujeta de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado, cuyo precedente deviene de las órdenes contenidas en la sentencia T-622 de 2016 con la cual se declaró sujeto de derechos al río Atrato, el Concejo de Estado indicó en sentencia del 20 de noviembre de 2020⁴⁹ que:

*"Es innegable que la figura jurisprudencial cuestionada, cuyo desarrolló jurisprudencial le es atribuible a la Corte Constitucional, se utiliza en las **acciones de tutela** para reconocer a los entes naturales **derechos "fundamentales" y "conexos a los fundamentales"**, en la medida en que este tipo de amparo requiere de la identificación del sujeto que detenta la titularidad de los derechos humanos.*

*Por el contrario, la Corte Constitucional y esta Corporación han reiterado que el uso y goce de los derechos colectivos se encuentra a disposición de cualquier persona, sin obedecer, en principio, a algún tipo de condición. **De ahí que, en oposición a los derechos subjetivos, no es posible que la titularidad de las prerrogativas colectivas recaigan exclusivamente en el patrimonio de un individuo, de una entidad, de un ente natural o de un grupo específico de personas."***

78. Quiere decir lo anterior que, dicha figura constituye un desarrollo jurisprudencial propio de la acción de tutela, cuyo objetivo es identificar un

⁴⁹ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia del 20 de noviembre de 2020, Radicación número: 63001-23-33-000-2019-00024-01(AP)

titular de derechos fundamentales para efectos de protección inmediata. En esa medida, se indicó que la personificación jurídica de elementos de la naturaleza no es una técnica trasladable automáticamente a otros medios de control, pues en las acciones populares la protección no depende de la identificación de un titular individual, sino del carácter difuso e indivisible de los derechos colectivos.

79. Para comprender mejor lo que se acaba de señalar, en sentencia del 18 de marzo de 2010⁵⁰ se explicó que, los derechos colectivos comprometen intereses de toda la comunidad y exceden la esfera individual, de modo que su titularidad pertenece simultáneamente a todos sin que nadie pueda apropiarse de ellos con exclusión de los demás:

*"los derechos colectivos son aquellos mediante los cuales aparecen **comprometidos los intereses de la comunidad, y cuyo radio de acción va más allá de la esfera de lo individual o de los derechos subjetivos previamente definidos por la ley**" y que, por lo tanto:*

*[...] **No deben confundirse los derechos colectivos con los individuales comunes a un grupo de personas determinadas o determinables.** La distinción entre intereses subjetivos y colectivos de un grupo depende de la posibilidad de apropiación exclusiva de los objetos o bienes materiales o inmateriales involucrados en la relación jurídica.*

*Así, **de los derechos colectivos puede afirmarse que a pesar de pertenecer a todos los miembros de una comunidad ninguno puede apropiarse de ellos con exclusión de los demás [...]"***

80. En esa jurisprudencial, esta sala reconoce la importancia ecológica, paisajística, social y cultural de la bahía de Taganga; así como la obligación constitucional de garantizar un ambiente sano y de armonizar las actividades económicas con el deber de cuidado del entorno. No obstante, esa consideración no habilita a que en sede de acción popular se declare a un ecosistema como sujeto de derechos, pues ello excede la finalidad estrictamente preventiva y restauradora de este mecanismo y desconoce los límites que el ordenamiento prevé para las competencias judiciales en esta jurisdicción.

81. Esta decisión tampoco implica desconocer los avances conceptuales en materia de derechos de la naturaleza ni las experiencias jurisprudenciales comparadas que han impulsado una visión egocéntrica; simplemente atiende a los límites institucionales y competenciales de la acción popular, la cual no está diseñada para conferir personería jurídica a elementos naturales, sino para ordenar medidas de protección eficaces, concretas y verificables que garanticen los derechos colectivos invocados.

82. En consecuencia, la solicitud de declarar a la bahía de Taganga como sujeto de derechos deviene innecesaria e improcedente, habida cuenta de que el ordenamiento jurídico ya consagra un robusto conjunto de principios,

⁵⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente (E): María Claudia Rojas Lasso. Sentencia del 18 de marzo de 2010. Radicación número: 44001-23-31-000-2005 00328-01(AC).

instrumentos y obligaciones para la conservación, protección y restauración del ambiente, y porque la problemática acreditada en el proceso se explica por deficiencias estructurales, falta de coordinación interinstitucional y omisiones reiteradas de las entidades competentes, no por una ausencia de reconocimiento normativo del valor ecológico del ecosistema.

83. Frente a tales circunstancias, la herramienta adecuada es la acción popular, cuyo diseño permite impartir órdenes claras, vinculantes y ejecutables para detener la vulneración y asegurar la recuperación ambiental, sin que sea necesario, ni jurídicamente procedente, atribuir personería jurídica a la Bahía de Taganga.

2.3.2. De las medidas a adoptar

84. De acervo probatorio se logró determinar que la Bahía de Taganga presenta una degradación ambiental progresiva asociada a múltiples presiones antrópicas, particularmente vertimientos de aguas residuales domésticas y comerciales, descargas de embarcaciones, manejo inadecuado de residuos, afectación de praderas marinas y procesos de erosión costera. Pese a la existencia de diagnósticos elaborados por distintas entidades —entre ellas Corpamag e Invermar— no existe un instrumento de planificación integral que articule de manera coherente la gestión ambiental, sanitaria, marítima y turística del área. Esta omisión constituye un riesgo grave para la sostenibilidad ecológica de la bahía y revela la falta de adopción de medidas eficaces, coordinadas y progresivas para mitigar, controlar y revertir el deterioro acreditado.

85. En atención a dicha situación, y siguiendo criterios ya aplicados por el Consejo de Estado en asuntos de recuperación ambiental de ecosistemas costeros —particularmente en la sentencia⁵¹ sobre la Bahía de Cartagena—, la Sala considera que la recuperación la bahía de Taganga exige la adopción de medidas estructurales, coordinadas e interinstitucionales. La evidencia técnica analizada permite determinar que los aportes de aguas residuales al sistema pluvial, las fallas de mantenimiento del colector Bastidas–Mar Caribe y de su conexión con el colector de la carrera 19, la disposición inadecuada de residuos, la presión turística desordenada y la insuficiente vigilancia ambiental y marítima han contribuido a la degradación de la calidad del agua y de las condiciones ecológicas y sanitarias de la bahía.

86. En ese contexto, se hace necesario ordenar al Distrito de Santa Marta que, en coordinación técnica con ESSMAR E.S.P., diseñe y ejecute un plan integral de adecuación y optimización hidráulica del sistema de drenaje pluvial que desemboca en Taganga, garantizando que no se presenten infiltraciones de aguas residuales, descargas de sedimentos o aportes contaminantes al mar. De igual modo, la ESSMAR debe implementar programas permanentes de mantenimiento, monitoreo y eliminación progresiva de conexiones erradas que

⁵¹ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinte (2020). Referencia: medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos. Radicación: 13-001-23-33-000-2017-00987-01. Demandante: Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios. Demandados: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA – otros.

aportan aguas negras al sistema pluvial, con el fin de eliminar las cargas contaminantes que hoy afectan la bahía.

87. Asimismo, el DADSA deberá fortalecer la inspección, vigilancia y control ambiental sobre establecimientos generadores de vertimientos o residuos, garantizando que se cumplan las medidas preventivas y los límites permisibles. Por su parte, CORPAMAG debe poner en marcha un programa sistemático de monitoreo de calidad del agua y de sedimentos en la zona marina de influencia del colector Bastidas–Mar Caribe y en la Bahía de Taganga, emitiendo alertas cuando existan riesgos para la salud humana o ecológica.

88. También resulta indispensable el acompañamiento técnico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como la intervención de DIMAR para evaluar los efectos de la descarga pluvial en la navegación, sedimentación y seguridad marítima, y para apoyar al Distrito en la identificación de obras que eviten represamientos o afectaciones a la línea costera. En materia de control territorial, la Policía Nacional – Grupo de Protección Ambiental deberá desarrollar operativos permanentes para prevenir vertimientos ilegales, invasiones de zona de ronda, disposición inadecuada de residuos y manipulación de rejillas o sumideros.

89. La recuperación de la bahía requiere además un esquema reforzado de manejo de residuos sólidos, por lo cual INTERASEO deberá adoptar un plan complementario de limpieza y recolección diferenciada en la cuenca del colector. De manera articulada, todas las entidades involucradas deberán construir un “Plan Integral de Recuperación y Manejo de la Bahía de Taganga”, con base en un diagnóstico actualizado y con medidas de mitigación, restauración, educación comunitaria y prevención de nuevos aportes de contaminación. Hasta tanto dicho plan no sea adoptado y las entidades ambientales no emitan concepto técnico favorable, se ordena la suspensión de cualquier intervención futura o ampliación de la conexión del colector de la carrera 19.

90. Finalmente, se ordena la conformación de un Comité de Verificación, presidido por la Magistrada Ponente, en el que participarán las entidades ambientales, territoriales, marítimas y de control, así como la parte actora, el cual tendrá funciones de seguimiento técnico, articulación interinstitucional y supervisión periódica de las acciones ordenadas.

2.4. Conclusión

91. Conforme con lo expuesto, concluye la sala que en el asunto de la referencia hay lugar a acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que, se pudo establecer la existencia de contaminación a la bahía de Taganga producto de la desembocadura de las aguas de escorrentía provenientes de los colectores pluviales Bastidas - Mar Caribe y de la 19.

92. En ese orden, se dispondrán de las medidas tendientes a prevenir que en el futuro las aguas de escorrentía de los colectores pluviales Bastidas - Mar Caribe y de la 19, continúen amenazando o vulneren los derechos de los residentes del corregimiento de Taganga y a quienes realicen actividades

turísticas o de pesca, por la cual se darán las órdenes que permitan mitigar la afectación y/o vulneración a los derechos colectivos invocados.

93. Así mismo, considera la sala que no asiste mérito en declarar a la bahía de Taganga como sujeto de derechos, por cuanto la finalidad de la acción popular obedece a la protección de intereses colectivos y no a la subjetivación de los mismos, resaltando además la existencia de mecanismos idóneos contemplados por el ordenamiento jurídico colombiano que permiten la protección al medio ambiente.

2.5. Condena en costas

94. En el caso en concreto a juicio de la Sala no se cumplen los presupuestos necesarios para condenar en costas⁵².

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Magdalena, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. Amparar los derechos colectivos al goce de un ambiente sano; a la existencia del equilibrio ecológico; a la seguridad y salubridad pública; y a la protección de áreas de especial importancia ecológica, en favor de la comunidad residente del corregimiento de Taganga y de quienes desarrollan actividades turísticas y pesqueras en la Bahía de Taganga, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Como consecuencia de lo anterior, se dispone:

Segundo. Ordenar al Distrito de Santa Marta, por intermedio de la Secretaría de Infraestructura y en coordinación técnica con la ESSMAR E.S.P., que dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia:

2.1. Diseñe, adopte y ejecute un plan de adecuación y optimización hidráulica del colector pluvial Bastidas–Mar Caribe y su conexión con el colector de la carrera 19, el cual deberá:

- ✓ Capacidad hidráulica real del sistema.
- ✓ Identificación detallada de rebosamientos, infiltraciones de aguas residuales y fallas estructurales.
- ✓ Obras correctivas para eliminar ingresos de aguas negras al sistema pluvial y descargas directas al mar.

⁵² En el artículo 38 de la Ley 472 de 1998 se establece: "ARTICULO 38. COSTAS. El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las costas. Sólo podrá condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar".

Adicionalmente, de acuerdo a lo previsto en la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2019, se estableció que "[...] En cualquiera de los eventos en que cabe el reconocimiento de las costas procesales, bien sea en cuanto a las expensas y gastos procesales o a las agencias en derecho, bien sea a favor del actor popular o de la parte demandada, la condena se hará atendiendo las reglas previstas en el artículo 365 del Código General del Proceso, de forma que sólo se condenará al pago de aquellas que se encuentren causadas y se liquidarán en la medida de su comprobación, conforme con lo previsto en el artículo 366 del Código general del Proceso [...]". Radicación: 15001-33-33-007-2017-00036-01. C.P Rocio Araujo Oñate – Sentencia de Unificación. seis (6) de agosto de dos mil diecinueve (2019).

- ✓ Obras complementarias para retención y separación de sólidos, trampas de grasas, rejillas especializadas, cámaras de inspección y sistemas de cierre frente a eventos de lluvia intensa.

El referido plan deberá estar técnicamente sustentado, con cronograma, responsables de ejecución, estimación de costos y fuentes de financiación, incluyendo la obtención de permisos y autorizaciones ambientales previas.

Este instrumento dará inicio a un proceso de evaluación periódica (mínimo semestral) de su eficacia operativa, con informes públicos que incorporen datos de calidad del agua, fallas identificadas, obras ejecutadas y resultados de monitoreo.

Tercero. Ordenar a la ESSMAR E.S.P. que, dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria del fallo:

- 3.1.** Implemente un programa permanente de inspección, mantenimiento, limpieza y monitoreo de los colectores pluviales Bastidas–Mar Caribe y de la carrera 19.
- 3.2.** Instale y mantenga barreras de retención de sólidos, rejillas y filtros que reduzcan el paso de residuos y minimicen la carga contaminante agregada al sistema.
- 3.3.** Adopte e implemente un plan de eliminación progresiva de conexiones erradas de aguas residuales domésticas al sistema pluvial, que incluya:
 - Identificación y mapeo de puntos de descarga ilegal.
 - Requerimientos técnicos y medidas correctivas por escrito.
 - Ejecución de obras cuando corresponda al sistema público, en coordinación con el Distrito.
- 3.4.** Remita informes mensuales al comité de verificación del cumplimiento detallando intervenciones, limpieza, incidencias operativas y mejoras.

Cuarto. Ordenar al DADSA que, dentro de los dos (2) meses siguientes a la ejecutoria del presente fallo:

- 4.1.** Fortalezca y ejecute un programa de inspección, vigilancia y control ambiental en la cuenca urbana del colector, orientado a:
 - ✓ Verificar y regular establecimientos generadores de cargas contaminantes.
 - ✓ Impedir vertimientos que superen límites permisibles.
 - ✓ Velar por el cumplimiento de medidas preventivas ya ordenadas y su continuación.
- 4.2.** Remita informes trimestrales que consignen:
 - ✓ Sanciones impuestas.
 - ✓ Suspensiones de actividades.
 - ✓ Requerimientos emitidos y medidas de seguimiento.

Quinto. Ordenar a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG que, en el marco de sus competencias sobre zona marina, dentro de los dos (2) meses posteriores a la ejecutoria y con apoyo técnico del INVEMAR:

5.1. Establezca un programa de monitoreo continuo de la calidad del agua y sedimentos en el área de influencia del colector Bastidas–Mar Caribe y la Bahía de Taganga.

5.2. Realice análisis semestrales de coliformes fecales, enterococos, nutrientes, hidrocarburos aromáticos y metales pesados.

5.3. Emita alertas ambientales inmediatas cuando se evidencien niveles que representen riesgo para la salud humana o la biodiversidad.

5.4. Incluya en los informes un componente de evaluación temporal (comparación semestral con períodos previos).

Sexto. Ordenar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que:

6.1. Acompañe técnicamente a todas las entidades territoriales y ambientales involucradas, en el diseño y seguimiento de las acciones ordenadas.

6.2. Emita, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, un Concepto Técnico de Directrices Nacionales sobre prevención de contaminación por sistemas pluviales costeros, aplicable directamente a contextos como Bahía de Taganga, y que oriente criterios mínimos de diseño, control y monitoreo.

Séptimo. Ordenar a la Dirección General Marítima – DIMAR que, dentro de los tres (3) meses siguientes:

7.1. Evalúe el impacto del canal pluvial en las condiciones de navegación, sedimentación y calidad del medio marino en la zona portuaria de Taganga.

7.2. Defina medidas de seguridad marítima cuando sea necesario restringir actividades náuticas en épocas de riesgo sanitario.

7.3. Apoye técnicamente al Distrito de Santa Marta en la identificación y priorización de obras hidráulicas que mitiguen represamientos, retornos o erosión costera.

Octavo. Ordenar a la Policía Nacional – Grupo de Protección Ambiental que:

8.1. Dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta sentencia, establezca un programa permanente de control operacional sobre:

- ✓ Vertimientos ilegales
- ✓ Invasiones a zonas de ronda
- ✓ Disposición inadecuada de residuos en el área de influencia
- ✓ Actividades que obstaculicen o manipulen las rejillas del sistema pluvial

8.2. Realice operativos mensuales, articulados con DADSA, ESSMAR, el Distrito de Santa Marta y Corpamag.

Noveno. Ordenar a INTERASEO S.A.S. E.S.P. que:

9.1. Estructure, dentro de los dos (2) meses a la ejecutoria de esta sentencia, un Plan Complementario de Limpieza y Recolección Diferenciada para la cuenca del colector Bastidas, orientado a reducir la cantidad de residuos sólidos que ingresan al sistema pluvial.

9.2. Mantenga puertos limpios de recolección, sumideros y rejillas estratégicas, con periodicidad mínima semanal en temporada de lluvias y quincenal en temporada seca.

Décimo. Ordenar la elaboración del “Plan Integral de Recuperación y Manejo de la Bahía de Taganga”, el cual será construido conjuntamente por: el Distrito de Santa Marta (líder y responsable financiero), ESSMAR, CORPAMAG, DADSA, DIMAR, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, INVEMAR (como entidad técnica asesora).

El Plan deberá elaborarse en seis (6) meses y contener como mínimo:

10.1. Diagnóstico actualizado (hidráulico, ecológico, sanitario y socioeconómico).

10.2. Medidas de mitigación y restauración, con cronograma y responsables.

10.3. Estrategias de educación ambiental comunitaria.

10.4. Protocolos para evitar nuevos aportes de residuos y vertimientos.

10.5. Medidas de corto, mediano y largo plazo.

Décimo primero. Ordenar la suspensión inmediata de cualquier intervención futura o ampliación de la conexión del colector de la 19, hasta tanto se adopte el Plan Integral de Recuperación, se concluya la evaluación de impacto hidráulico y ecológico ordenada en esta sentencia y hasta que CORPAMAG y DADSA emitan concepto técnico conjunto favorable, con apoyo del INVEMAR.

Décimo segundo. Ordenar la conformación de un comité de verificación del cumplimiento de esta sentencia, integrado por la magistrada ponente, quien lo presidirá, la Procuraduría Agraria y Ambiental del Magdalena, la Defensoría del Pueblo, el Distrito de Santa Marta, ESSMAR, DADSA, CORPAMAG, DIMAR, Policía Nacional (Ambiental), INTERASEO S.A.S. E.S.P., INVEMAR y un delegado de la parte demandante. Dicho comité deberá reunirse trimestralmente, y las autoridades obligadas deberán presentar informes escritos previos sobre las gestiones adelantadas en cumplimiento de este fallo.

12.1. Ordenar a todas las entidades que designen un delegado permanente, con poder de decisión técnica y administrativa, quien será responsable ante este Tribunal del cumplimiento de las medidas aquí adoptadas.

Décimo tercero. Negar las demás pretensiones de la demanda, en especial la declaración de la Bahía de Taganga como sujeto de derechos, por las razones expuestas en la parte motiva.

Décimo cuarto. Sin costas en esta instancia.

Décimo quinto. Si no fuere apelada la sentencia, archívese el proceso de la referencia.

Décimo sexto. Tener como canal digital de las partes:

- ✓ Parte demandante: tagangaazul@yahoo.com
- ✓ Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: LSCamacho@minambiente.gov.co; procesosjudiciales@minambiente.gov.co
- ✓ Distrito de Santa Marta: fatima.moscarella@santamarta.gov.co; alcaldiasantamarta@lupajuridica.com y notificacionesalcaldiadistrital@santamarta.gov.co
- ✓ Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (ESSMAR): costajuridica@hotmail.com y notificaciones.judiciales@essmar.gov.co
- ✓ Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental (DADSA): notificacionesjudiciales@dadsa.gov.co y Joalogo90@hotmail.com
- ✓ Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: notificacionesjudici@minvivienda.gov.co
- ✓ Nación – Ministerio de Defensa – Dirección General Marítima (DIMAR) – Policía Nacional: demag.notificacion@policia.gov.co y dairogomezmejia123@gmail.com Notificaciones.SantaMarta@mindefensa.gov.co
- ✓ Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG): pedroacostatamara@outlook.es; correojudicial@corpamag.gov.co
- ✓ Empresa Distrital de Desarrollo y Renovación Urbano Sostenible de Santa Marta (EDUS): edus@santamarta.gov.co
- ✓ Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andrés” (INVEMAR): ana.saade@invemar.org.co y njinvemar@invemar.org.co
- ✓ INTERASEO S.A. E.S.P.: notificaciones@interaseo.com.co; asesorjuridosm@interaseo.com.co y karem0429@gmail.com

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente

MARÍA VICTORIA QUIÑONES TRIANA
Magistrada

Firmado electrónicamente

ADONAY FERRARI PADILLA
Magistrado

Firmado electrónicamente

ELSA MIREYA REYES CASTELLANOS
Magistrada

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través del aplicativo SAMAI para Tribunales Administrativos, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el link:
<https://retoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx>